

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1120/2535

นายกระจำจ โตะประเสริฐ

โจทก์

นายสมพงษ์ รวยฟูพันธ์

จำเลย

นายสมพงษ์ รวยฟูพันธ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 132

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาคดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโจทก์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2534 ขอศาลได้โปรดสั่งจำหน่ายคดี นี้ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกจากตึกแถวของโจทก์เลขที่ 1422/21 และ 1422/39 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 8,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า จำเลยจะออกไปจากตึกแถวของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 50,60)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อัน 64)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อัน 73)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหาย สิทธิตามมูลคดี ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวโจทก์ เมื่อโจทก์ ถึงแก่กรรม ทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของโจทก์มีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้ กรณีไม่ต้อง ด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132(3) ที่จะจำหน่ายคดี ให้ยก คำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหาย สิทธิตามมูลคดี ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวโจทก์ เมื่อโจทก์ ถึงแก่กรรม ทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของโจทก์มีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้ กรณีไม่ต้อง ด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132(3) ที่จะจำหน่ายคดี ให้ยก คำร้อง

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ